



Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELLE DE LA REPUB TUNISIEN
DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUB TUNISIEN,
2.5.4.97=TN-0011841W,
cn=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA
REPUB TUNISIEN
Date : 2023.07.26 17:20:01 +01'00'

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mercredi 8 moharem 1445 – 26 juillet 2023

166^{ème} année

N° 82

Sommaire

Lois

Loi n° 2023-3 du 26 juillet 2023, portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2023 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'Etat..... 1855

Décrets et arrêtés

Assemblée des Représentants du Peuple
Nomination d'un chargé de mission..... 1856

Présidence de la République
Décret n° 2023-548 du 26 juillet 2023, portant approbation du mémorandum d'entente conclu entre la République tunisienne et le Royaume de l'Arabie Saoudite relatif à une subvention au profit du budget de l'Etat 1856

Ministère de l'Intérieur
Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière 1856

Ministère des Finances

Décret n° 2023-532 du 20 juillet 2023, fixant les listes des matériels de forage et de sondage d'eau ainsi que leurs parties et pièces détachées bénéficiant de la réduction du taux des droits de douane à 10% à l'importation et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la fabrication locale et les conditions et procédures du bénéfice de ces avantages 1857

Décret n° 2023-544 du 20 juillet 2023, modifiant le décret Présidentiel n°2022-536 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises... 1862

Décret n° 2023-545 du 20 juillet 2023, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la mesure de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits saisonniers de la céréaliculture et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques sur leurs ressources propres au profit des petits agriculteurs dans le secteur de la céréaliculture..... 1863

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime

Nomination d'un directeur général 1864

Cessation de fonctions du président-directeur général de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux 1864

Nomination du président-directeur général de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux 1864

Ministère de l'Education

Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière 1864

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 2023-538 du 20 juillet 2023, modifiant le décret n° 2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social 1865

Ministère de l'Environnement

Cessation de fonctions d'un attaché au cabinet 1867

Lois

Loi n° 2023-3 du 26 juillet 2023, portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2023 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'Etat⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de financement, annexée à la présente loi et conclue à Tunis le 16 mai 2023 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales d'un montant respectif de cent quatorze (114) millions d'euros et sept (7) millions de dollars américains, pour le financement du budget de l'Etat.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 juillet 2023.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 21 juillet 2023.

Décrets et arrêtés

ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par décret n° 2023-539 du 20 juillet 2023.

Monsieur Lotfi Belazi, administrateur général, est nommé chargé de mission au cabinet du président de l'Assemblée des Représentants du Peuple à compter du 13 mars 2023.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2023-548 du 26 juillet 2023, portant approbation du mémorandum d'entente conclu entre la République tunisienne et le Royaume de l'Arabie Saoudite relatif à une subvention au profit du budget de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le mémorandum d'entente conclu à Tunis le 20 juillet 2023 entre la République tunisienne et le Royaume de l'Arabie Saoudite relatif à l'octroi d'une subvention de 100 millions dollars américains au profit du budget de l'Etat,

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le mémorandum d'entente conclu à Tunis le 20 juillet 2023 entre la République tunisienne et le Royaume de l'Arabie Saoudite relatif à l'octroi d'une subvention de cent (100) millions dollars américains au profit du budget de l'Etat.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 2023.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret n° 2023-540 du 20 juillet 2023.

L'indemnité de gestion administrative et financière est accordée à Monsieur Kamel Hedfi, administrateur en chef et directeur des ressources humaines, des affaires administratives et du matériel à la commune de Tunis.

Décret n° 2023-532 du 20 juillet 2023, fixant les listes des matériels de forage et de sondage d'eau ainsi que leurs parties et pièces détachées bénéficiant de la réduction du taux des droits de douane à 10% à l'importation et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la fabrication locale et les conditions et procédures du bénéfice de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004 modifiant et complétant la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023 notamment son article 49,

Vu la loi n°2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022, et notamment son article 50,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n°97-2082 du 27 octobre 1997, fixant les conditions d'exercice de l'activité de forages d'eau,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2020-1048 du 24 décembre 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2018-613 du 17 juillet 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives requises pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification, tel que modifié et complété par le décret présidentiel n°2022-317 du 8 avril 2022,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n°2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont fixés par la liste n° 1 annexée au présent décret les matériels de forage et de sondage d'eau ainsi que leurs parties et pièces détachées éligibles au bénéfice de la réduction du taux des droits de douane à 10% et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

Pour bénéficier des dits avantages, les entreprises de forage et de sondage d'eau telles que définies par la législation en vigueur sont tenues de présenter auprès des services des douanes, lors de chaque opération d'importation, une copie de la facture d'achat visée par les services compétents du ministère chargé de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de souscrire un engagement de non cession.

Art. 2 - Sont fixés par la liste n° 2 annexée au présent décret les matériels de forage et de sondage d'eau ainsi que leurs parties et pièces détachées fabriqués localement, éligibles au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour bénéficier du dit avantage, les entreprises de forage et de sondage d'eau telles que définies par la législation en vigueur sont tenues d'obtenir préalablement une attestation délivrée à cet effet par le service fiscal compétent accordée au vu d'une copie de la facture d'achat visée par le service compétent du ministère chargé de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 juillet 2023.

*Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement*

Najla Bouden Romdhane

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Annexe

Liste 1

Matériels de forage et de sondage d'eau et leurs parties et pièces détachées éligibles au bénéfice de la réduction du taux des droits de douane à 10% et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation

N° du Tarif	Désignation des Produits
EX 3925	- Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, en plastiques d'une contenance excédant 300 litres.
EX 3926	- Joints, rondelles, etc..., en plastiques.
400911009	- Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci.
EX 4010	- Courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé.
401693000	- Joints en caoutchouc vulcanisé non durci ni alvéolaire..
EX401699	- Manchons de dilatation.
72172050008 72172090106	- Fils Galvanisés Patentés.
EX 7304	- Tubes et tuyaux, pour le forage ou le sondage d'eau, sans soudure, en fer ou en acier non alliés.
EX 730640	- Tubes et tuyaux en fer inoxydables soudés destinés pour le forage ou le sondage d'eau.
EX 8207	- Outils de forage ou de sondage d'eau et leurs parties.
EX 8307	- Tuyaux flexibles avec leurs accessoires pour le forage ou le sondage d'eau.
EX 8408	- Moteurs à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), neufs pour machines de forage ou de sondage d'eau.
EX 8409	- Soupapes et pistons pour machines de forage ou de sondage d'eau, - Blocs-cylindres, bielles, carters, culasses, cylindres et chemises cylindre pour autres machines de forage ou de sondage d'eau.
EX 8412	- Moteurs hydrauliques ou à mouvement rectiligne (cylindres) pour machines de forage ou de sondage d'eau, - Moteurs oléo hydrauliques pour machines de forage ou de sondage d'eau.
EX 8413	- Pompes centrifuges, immergées, monocellulaires de débit d'eau supérieur à 40 litres/s et leurs parties, - Pompes centrifuges, immergées, multicellulaires et leurs parties, - Pompes centrifuges monocellulaires et leurs parties, - Pompes centrifuges multicellulaires et leurs parties, - Pompe centrifuges comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif et leurs parties.
EX 8414	- Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables et leurs parties, - Compresseurs d'air volumétriques alternatifs ; ainsi que leurs parties, autres que pour les véhicules automobiles, - Compresseurs d'air ainsi que leurs parties autres que pour les véhicules automobiles.
EX 8421	- Instruments, appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux ainsi que leurs parties, - Crépines pour appareils de forage ou de sondage d'eau ainsi que leurs parties, - Filtres pour la déshydratation des boues.
EX 842430	- Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé.

N° du Tarif	Désignation des Produits
EX 8425	- Vérins hydrauliques pour le levage, - Autres crics et vérins pour le sondage ou le forage d'eau.
EX 8430	- Machines de sondage ou de forage d'eau autopropulsées ou non.
EX 8431	- Parties de machines de sondage ou de forage d'eau des n° 8430.41 ou 8430.49 autre que pour les véhicules automobiles.
EX 8474	- Machines et appareils à trier, cribler, laver et leurs parties.
EX 8479	- Machines et appareils à mélanger, malaxer, agiter les boues et leurs parties.
EX 8481	- Valves, clapets, soupapes, vannes.
EX 8482	- Roulements, - Bagues pour roulements.
EX 8483	- Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleau; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moulins; embrayage et organes d'accouplement, (y compris les joints d'articulation), autres que pour les véhicules automobiles.
EX 8484	- Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente présentes en pochettes, enveloppes ou emballages analogues, joints, joints d'étanchéité mécaniques autres que pour les véhicules automobiles.
EX 8501	- Moteurs à courant.
Ex 8502	- Groupes électrogènes.
EX 850440	- Convertisseurs statiques.
EX 8525	- Caméscopes ou cameras d'osculation pour le forage ou le sondage d'eau.
EX 8529	- Parties pour cameras ou caméscopes d'osculation pour le forage ou le sondage d'eau.
EX 8705	- Véhicules automobiles à usage spéciaux "derricks" automobiles pour le sondage ou le forage d'eau.
EX 9017	- Micromètres, calibres et jauge.
EX 9026	- Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau ou du pression des eaux, et leurs parties.
EX 9027	- Viscosimètres.
EX 9028	- Compteurs d'eau.
EX 9031	- Appareils et machines, pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques.

Liste 2

Matériels de forage et de sondage d'eau et leurs parties et pièces détachées fabriqués localement éligibles au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur

N° du Tarif	Désignation des Produits
Ex 3917	- Tubes et tuyaux, en plastiques dont leurs pression est inférieur à 20 bars.
EX 7217	- Fils en acier ou en fonte pour la fabrication des câbles en acier ou mixte relevant du n°73.12.
EX 7307	- Accessoires de tuyauteries, en acier, fer ou fonte, - Accessoires de tuyauteries, en acier, fer ou fonte non moulés, - Autres accessoires de tuyauries en acier, fer ou fonte non moulés,
EX 7309	- Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour matières liquides, en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermique, d'une contenance n'excédant pas 100000 litres.
EX 7312	- Câbles en acier ou fonte pour le forage ou le sondage d'eau.
EX 7318	- Vis en fonte, fer ou aciers, filetés, avec tête fendue ou à empreinte cruciforme, même avec leurs écrous ou rondelles, - Boulons en fonte, fer ou aciers, filetés, avec tête fendue ou à empreinte cruciforme, même avec leurs écrous ou rondelles, - Boulons en fonte, fer ou aciers, avec autres têtes, filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, - Ecrous, en aciers inoxydables, filètes, - Tiges filetés, en fonte, fer ou aciers.
EX 7320	- Ressorts, en fer ou en acier.
EX 8205	- Marteaux et masses.
EX 8537	- Tableaux panneaux console pupitres armoires pour la commande ou la distribution électrique pour les appareils de forage ou sondage d'eau.
EX 8544	- Fils, câbles et autres conducteurs.

Décret n° 2023-544 du 20 juillet 2023, modifiant le décret Présidentiel n°2022-536 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat d'investissement, tel que modifiée par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, et notamment son article 21,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret Présidentiel n°2022-536 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie,

Vu l'avis de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est remplacée l'expression « 31 décembre 2022 » prévue au troisième paragraphe de l'article premier du décret Présidentiel n° 2022-536 du 7 juin 2022 susvisé, par l'expression « 31 décembre 2024 ».

Art. 2 - Est remplacée l'expression « 30 juin 2023 » prévue au deuxième paragraphe de l'article 6 du décret Présidentiel n° 2022-536 du 7 juin 2022 susvisé, par l'expression « 30 juin 2025 ».

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 juillet 2023.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Décret n° 2023-545 du 20 juillet 2023, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la mesure de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits saisonniers de la céréaliculture et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques sur leurs ressources propres au profit des petits agriculteurs dans le secteur de la céréaliculture.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 et notamment son article 15,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - L'Etat prend en charge la différence entre le taux d'intérêt des crédits saisonniers de la céréaliculture et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques sur leurs ressources propres au profit des petits agriculteurs dans le secteur de la céréaliculture sans que la marge appliquée par les banques ne dépasse le taux de 3.5%.

Art. 2 - La mesure prévue par l'article premier du présent décret concerne les petits agriculteurs dans le secteur de la céréaliculture, qui ont obtenu des crédits saisonniers dont le montant principal ne dépasse pas les cinquante mille dinars (50.000d) et des crédits complémentaires rattachés, dont le montant ne dépasse pas les quinze mille dinars (15.000d).

Cette mesure est appliquée aux crédits saisonniers de la céréaliculture octroyés durant la campagne 2022-2023, conformément aux normes d'octroi des crédits fixées par les textes réglementaires en vigueur.

Art. 3 - Le bénéfice de la mesure visée à l'article premier du présent décret est subordonné au paiement de l'intégralité du montant des crédits saisonniers accordés à un seul agriculteur après déduction du montant découlant de l'application de la mesure visée à l'article premier du présent décret et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2024, sans exiger des concernés la présentation des demandes à cet effet.

Art. 4 - Les montants découlant de l'application de la mesure prévue par l'article premier du présent décret, sont imputés sur un compte spécial ouvert à cet effet auprès de la banque centrale de Tunisie, dénommé « compte de prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits saisonniers de la céréaliculture et le taux moyen du marché monétaire au profit des petits agriculteurs dans le secteur de la céréaliculture ».

Art. 5 - La gestion de la mesure visée à l'article premier du présent décret, est confiée aux banques en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixant les conditions et les modes de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de l'Etat visé à l'article premier du présent décret.

Art. 6 - Les montants découlant de l'application de la mesure visée à l'article premier du présent décret, sont versés au profit des banques concernées lors du paiement de l'intégralité du montant du crédit saisonnier par l'agriculteur, sur la base d'un relevé présenté par ces banques à la banque centrale de Tunisie indiquant les montants résultant de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits saisonniers de la céréaliculture et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points et ce, après présentation de ces relevés par les banques dans un délai ne dépassant pas le 31 mars 2025.

Art. 7 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 juillet 2023.

Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME**

Par décret n° 2023-541 du 20 juillet 2023.

Madame Sana Kacem, médecin vétérinaire inspecteur général, est nommé directeur général des services vétérinaires au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Par décret n° 2023-546 du 20 juillet 2023.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mosbah Helali, président-directeur général de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Par décret n° 2023-547 du 20 juillet 2023.

Monsieur Ahmed Soula, est nommé président-directeur général de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret n° 2023-542 du 20 juillet 2023.

L'indemnité de gestion administrative et financière est accordée à Monsieur Sami Mansouri, administrateur en chef de l'éducation, directeur des dépenses à la direction générale des affaires financières au ministère de l'éducation à compter du 1^{er} mars 2023.

Décret n° 2023-538 du 20 juillet 2023, modifiant le décret n° 2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant approbation des statuts de la société nationale immobilière de Tunisie (S.N.I.T), ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 59-58 du 17 mai 1959,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 77-53 du 3 août 1977, portant création de la société de promotion des logements sociaux, tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 93-78 du 19 juillet 1993,

Vu la loi n° 81-69 du 1er août 1981, portant création de l'agence de réhabilitation et rénovation urbaine tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993 relative à la promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre,

Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014 et notamment son article 53,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 29, 30, 31, 32, et 33, tel qu'elle a été modifiée par le décret-loi n° 2011-55 du 9 juin 2011,

Vu le code de l'aménagement de territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 2004-77 du 2 août 2004, relative au fonds national d'amélioration de l'habitat tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 2012-01 du 16 mai 2012 et notamment ses articles 33, 34 et 35,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment ses articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17,

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012 et notamment les articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32, tel qu'elle a été modifiée par le décret-loi n° 21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013 et notamment les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13,

Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,

Vu la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 et notamment les articles 11 et 12,

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et victimes de la révolution du 14 janvier 2011 tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2012-26 du 24 décembre 2012 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2008-121 du 16 février 2008,

Vu le décret n° 2007-534 du 12 mars 2007, fixant les conditions d'octroi des prêts et subventions par le fonds national d'amélioration de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret gouvernemental n°2016-1125 du 22 août 2016,

Vu le décret n°2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret Présidentiel n° 2022-273 du 14 mars 2022,

Vu le décret n° 2012-1225 du 10 août 2012, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme spécifique du logement social et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2015-152 du 12 mai 2015,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1126 du 18 août 2016, fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2023-127 du 10 février 2023,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après délibération du conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions des articles 18 et 22 du décret n° 2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 18 (nouveau): Le coût de construction d'un nouveau logement sur place ou de l'extension ou de la restauration d'un logement existant dans le cadre d'éradication des logements rudimentaires ne peut dépasser quarante-cinq milles dinars (45000d).

Le coût de construction d'un nouveau logement construit sur autre site dans le cadre d'éradication des logements rudimentaires ne peut dépasser cinquante-cinq milles dinars (55000d).

Article 22 (nouveau): Le montant de la subvention de l'Etat est fixé et approuvé par la commission de pilotage citée à l'article 14 du présent décret selon le coût du logement individuel ou du logement collectif ou du lot social et la catégorie du revenu de la famille, et sur proposition de la commission régionale de suivi du programme de logement social citée à l'article 10 du présent décret, comme suit :

* Catégorie de ménage de type 1:

50% du coût du logement individuel ou du logement collectif ou du lot social.

Le coût du logement individuel, du logement collectif et du lot social est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre des finances.

*Pour les autres catégories de ménage le montant de la subvention est déterminé selon le tableau suivant:

Coût du logement	La subvention (en dinars)	
	Catégorie 2	Catégorie 3
Du 30001d jusqu'à 35000d	Du 0d à 5000d	néant
Du 35001d jusqu'à 40000d	Du 5000d à 7500d	Du 0d à 5000d
Du 40001d jusqu'à 45000d	Du 7500d à 10000d	Du 5000 d à 7500d
Du 45001d jusqu'à 50000d	10000d	Du 7500d à 10000d
Du 50001d jusqu'à 65000d	10000d	10000d
Plus que 65000d jusqu'à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre des finances.	10000d	10000d

La méthode de calcul de la subvention est fixée par décision du ministre chargé de l'habitat.

* Pour les lots sociaux, le montant de la subvention est fixé comme suit :

30% du coût du lot social pour la catégorie 2 et 20% du coût du lot social pour la catégorie 3.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 juillet 2023.

*Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement*

Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia
*La ministre de l'équipement et
de l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Par décret n° 2023-543 du 20 juillet 2023.

Il est mis fin à la nomination Madame Rabeb Amri, technicien principal, en qualité d'attaché au cabinet de la ministre de l'environnement à compter du 1^{er} mai 2023.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 26 juillet 2023"